

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2735/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายมนตรี น้อมกรานต์ กับพวก	จำเลย
	นายอนันต์ ศิริวงษ์ศิลป์ ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเอนก ศิริวงษ์ศิลป์ ที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายปรัชญา ศิริวงษ์ศิลป์ ที่ 5	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเกียรติศักดิ์ ศิริวงษ์ศิลป์ ที่ 6 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ประกอบมาตรา 83 จำคุกคนละ 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 83 จำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 151)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท (อันดับ 6,103)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ยื่นฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลยจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ยื่นฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาของจำเลยจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ